

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 236/2538

นางปราณี วงษ์ถั่วทอง

โจทก์

นางลีเกียง วรสินศิริ

จำเลย

นายเจริญ แสนเยี่ย ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ ราคาทรัพย์สินที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง จึงไม่รับฎีกาโจทก์ คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์ทั้งหมด โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า การที่ศาลอุทธรณ์นำกฎหมายอื่นที่ไม่ตรงกับประเด็นแห่งคดีมาวินิจฉัยคดีนี้ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย และคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยโดยไม่แสดงเหตุผลประกอบเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ด้วย เหตุจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 199 แผ่นที่ 2) โจทก์ฟ้องขอให้บังคับขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่พิพาท ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่พิพาททำให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม หากจำเลยไม่กระทำให้โจทก์กระทำได้โดยให้จำเลย ออกค่าใช้จ่าย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 191) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 195)

คำสั่ง คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาทต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง แม้ว่าเรื่องอำนาจฟ้องจะเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยมิได้บุกรุกที่ดินของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง การที่โจทก์ฎีกาว่าในการรังวัด

แบ่งแยกโฉนดที่ดิน โจทก์สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยรุกล้ำแนวเขตที่ดินของโจทก์ จึงเป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายเรื่องอำนาจฟ้อง จึงมีผลเช่นเดียวกัน กับการฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาทต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง แม้ว่าเรื่องอำนาจฟ้องจะเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยมิได้บุกรุกที่ดินของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง การที่โจทก์ฎีกาว่าในการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดิน โจทก์สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยรุกล้ำแนวเขตที่ดินของโจทก์ จึงเป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายเรื่องอำนาจฟ้อง จึงมีผลเช่นเดียวกัน กับการฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>